

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Considerações Gerais sobre a Ilícitude e suas Excludentes (art. 23 do CP)

A ilicitude (antijuridicidade) é a contradição entre a conduta e o ordenamento jurídico, ou seja, a conduta viola o ordenamento jurídico.

Um FATO TÍPICO é ANTIJURÍDICO (ILÍCITO) se for contrário a todo o direito.

Isso quer dizer que há hipóteses de um FATO TÍPICO não ser crime. Por exemplo, você pode matar alguém sem cometer homicídio.

Como?

Se estiver amparado por uma EXCLUDENTE DE ILICITUDE (Excludente de Antijuridicidade).

Veja o que diz o Código Penal:

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Nesses casos, se a EXCLUDENTE DE ILICITUDE for adotada sem excessos, **conduta não será criminosa**. Se a CONDUTA é JURÍDICA, a CONDUTA está CONFORME, DE ACORDO, com o DIREITO. Assim, para ser CRIME exige-se que o FATO TÍPICO seja também **ANTIJURÍDICO**.

Em outros termos, apesar ser típica (formalmente se enquadrar no tipo penal) a conduta não é ilícita, pois o agente age amparado em uma excludente de ilicitude, portanto, **não haverá crime**.

Por exemplo, se alguém, para se defender, lesiona seu agressor, comete um “fato típico” (lesões corporais), todavia, como age em legítima defesa (para se defender), não cometeu um fato típico ilícito.

Ressalta-se, no entanto, que o agente pode responder pelo **EXCESSO doloso e culposos**.

Assim, todas as excludentes de ilicitude devem ser praticadas adequadamente, ou seja, **SEM EXCESSOS**. De forma que, em qualquer das hipóteses de excludente de antijuridicidade, previstas na Parte Geral do Código Penal, o agente responderá pelo excesso doloso ou culposos.

Importante frisar que as causas excludentes da ilicitude **não** estão taxativamente previstas no citado artigo 23 do Código Penal.

A título de exemplo, imagine que o **consentimento do ofendido** não foi previsto expressamente pelo nosso ordenamento jurídico-penal como uma causa de exclusão da ilicitude, no entanto, **o consentimento do ofendido é aceito como excludente**.

Nesse caso, será uma causa de excludente **SUPRALEGAL**, apresentando diversos requisitos, dentre eles, que o ofendido seja capaz de consentir e que tal consentimento recaia sobre bem disponível.



Fique ligado!

Consentimento do ofendido é a aceitação (concordância) da “vítima” com a conduta do agente.

Em regra, esse consentimento é pacificamente aceito como excludente de ilicitude SUPRALEGAL. Em outras palavras, a conduta do agente seria tida como TÍPICA, porém, JURÍDICA. Assim, a conduta não seria criminosa.

Por outra lado, se o não consentimento do ofendido for um elemento do tipo penal, o consentimento funcionaria como uma causa de exclusão de TIPICIDADE. Em outras palavras, o fato não seria típico.

Como assim?

Os exemplos mais comuns são os crimes de ESTUPRO e de VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. Faz parte do tipo penal o elemento SEM CONSENTIMENTO. Em outras palavras, nesses crimes só haverá tipicidade se a conduta for feita sem consentimento da vítima. O elemento SEM CONSENTIMENTO faz parte do próprio tipo penal.

Assim, quando a descrição legal do tipo penal contém o dissenso, expresso ou implícito, como elemento específico, o consentimento do ofendido funciona como causa de exclusão da TIPICIDADE.

Desta forma, o consentimento do ofendido pode conduzir à exclusão da tipicidade.

Por fim, um tema mais aprofundado.

Em regra, as causas excludentes de ilicitude produzem efeitos na esfera extrapenal e, uma vez reconhecidas na sentença judicial absolutória, alcançam as esferas civil e administrativa.

É o que diz o Código de Processo Penal:

*Art. 65. **Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.***



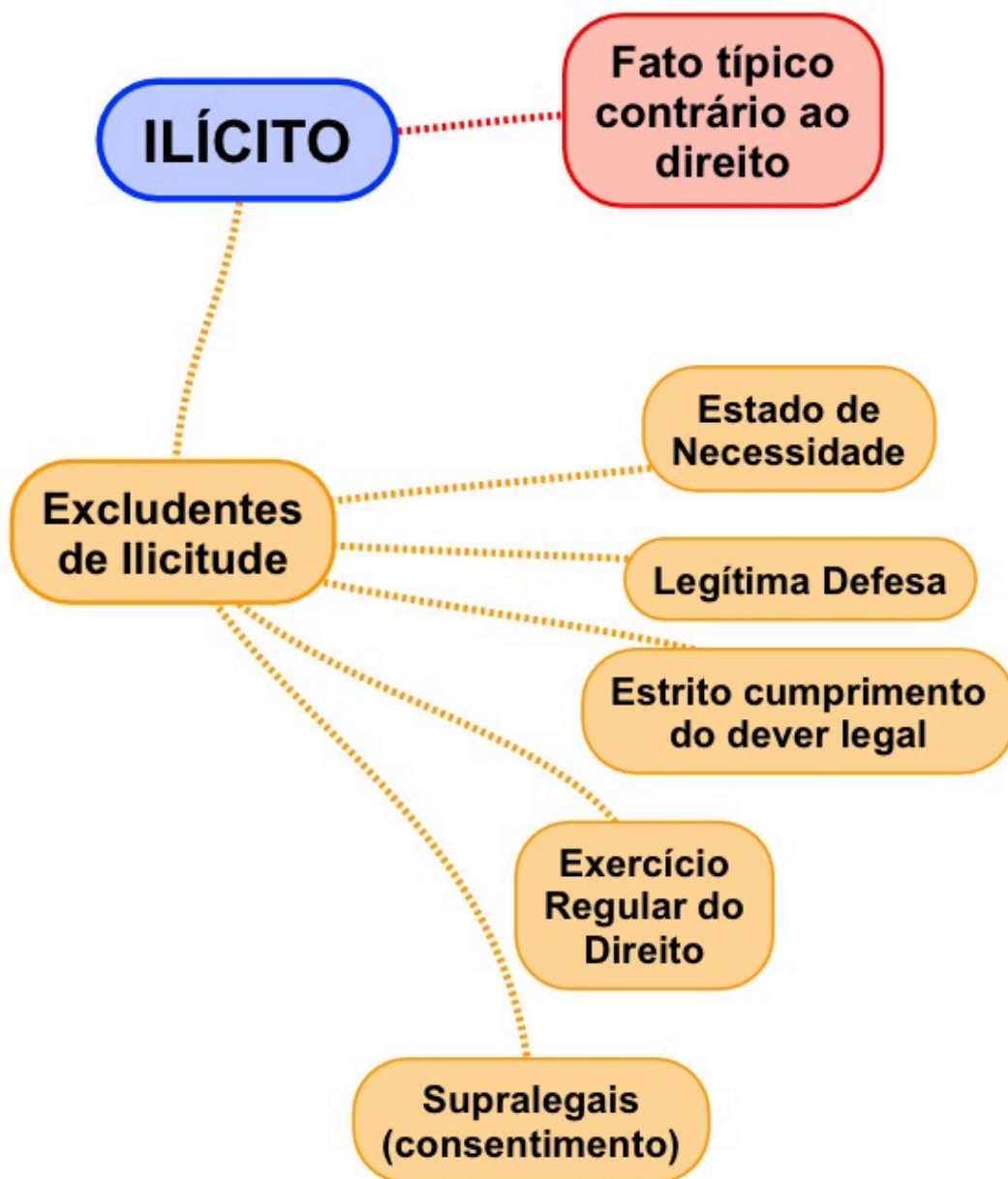
Citação Doutrinária

O QUE É INJUSTO PENAL?

Veja a doutrina de Rogério Greco *in Direito Penal*:

*A valoração de uma ilicitude como um injusto processa-se no instante em que o julgador considera que o agente realizou uma conduta típica e não-justificada. Assim, **quando nos referimos à expressão injusto típico ou injusto penal, estamos querendo dizer que o fato típico e a antijuridicidade já foram objeto de exame, restando agora ser realizado somente o estudo da culpabilidade do agente.***

Assim, INJUSTO PENAL seria a CONDUTA TÍPICA e ANTIJURÍDICA.



Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

ILICITUDE E EXCLUSÃO DA ILICITUDE

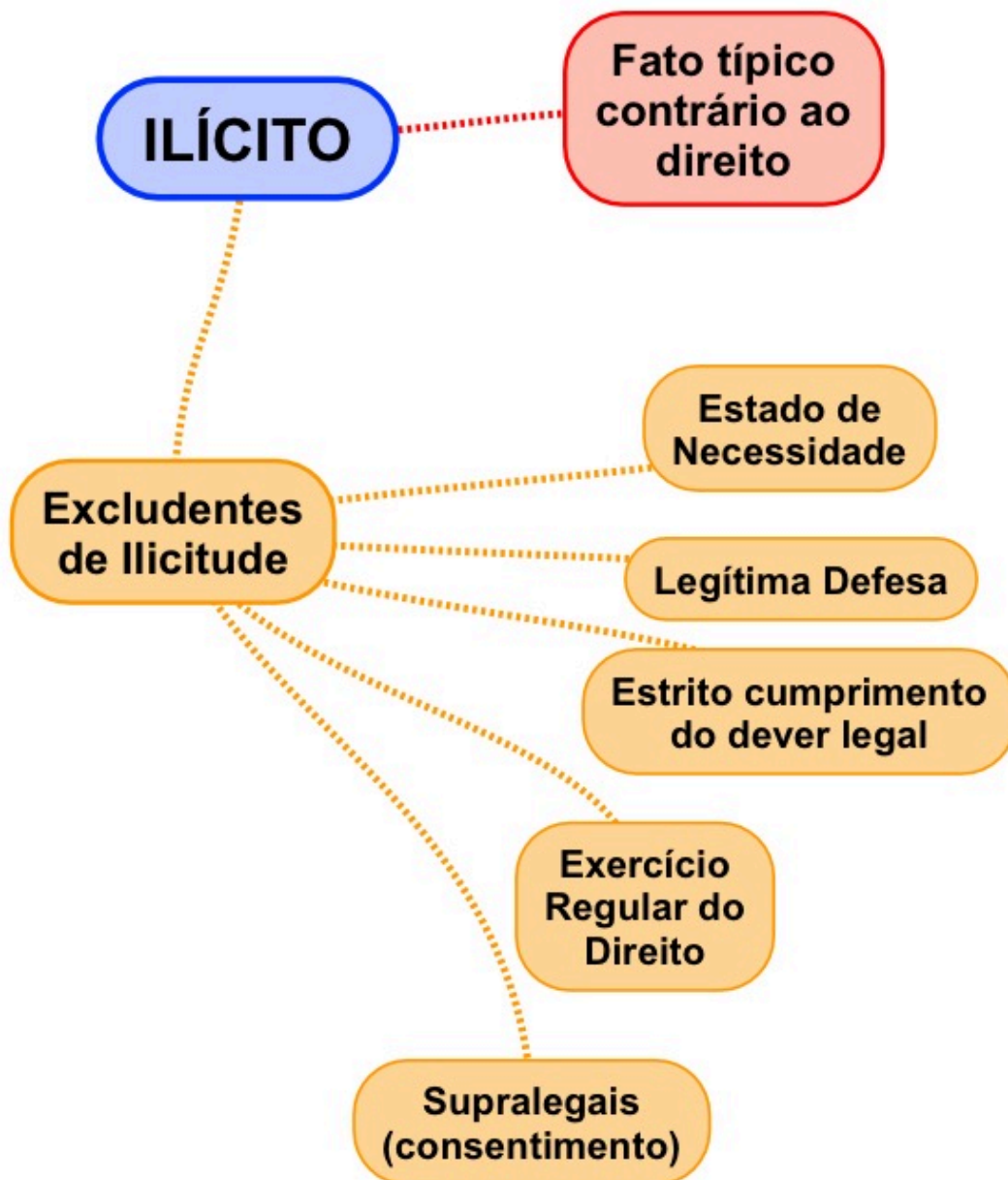
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

II - em legítima defesa;

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Parágrafo único - O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposos.



Saudações.

Rafael Albino.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
